



محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
الدائرة الحقوقية الرابعة

رقم الصفحة : ٢
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠٢/١٨

وبالاطلاع [] وجد كما يلي : دفع وكيل المستأنف [] جوهرى بأنه سبق الحكم في نفس الموضوع وأرفق لفصيلتكم صك الحكم بالقضية رقم [] وهذا الدفع لا صحة له وفي غير محله ولا يمكن قبوله لاختلاف القضيتين عن بعضهما في الموضوع والطلبات فصك الحكم الذي أرفقه يخص قضية الأجرة وللأجرة وجهها بينما هذه الدعوى المنظورة أمام فصيلتكم تتعلق بأنعاب المحاماة ومصاريف التقاضي في القضية الأصلية الصادر بها الصك رقم 68/4 بتاريخ 1/8/1432 هـ مرفق صورة والصك رقم [] بتاريخ 26/12/1437 هـ مرفق صورة والتي يطلب موكل تضيمن [] على الغرم المماثل ما غرمه موكل صاحب الحق بسبب المحاطلة مما دفع موكل وأحوجه إلى الشكالية في تسليم الأرض ولأن ما غرمه موكل بسبب المحاطلة على المماثل ضمانه من القاحية الشرعية، ولا صحة لما ذكره وكيل المستأنف [] من تسلم موكل مبلغ عن تعويض الأجرة وأنعاب المحاماة وفي قوله هذا تناقض وتعارض مع ما يدعيه فموكل باع على [] أرض بتمن خالص ولم يتنازل عن حقه بالمطالبة في دفع أنعاب المحاماة ومصاريف التقاضي التي يطلبه بتعويضه عنها حيث تحمل موكل نفقات ومصاريف وأنعاب المحاماة بموجب اليمينات المرفقة، وعليه تطلب إلزام [] عليه بدفع تلك النفقات والمصاريف على النحو المعتاد. ثم جرى سؤال ممثل المستأنف عن اطلاع موكله وقت شرائه الأرض على الصك المثبت للملكية من عدم ذلك ؟ فأجاب بقوله : اطلاع موكل على الصك المثبت للملكية الأرض المشتراة من قبله وأبرم الاتفاق على شراء الأرض من [] فجرى سؤاله عن كان الصك باسمه وقت شراء موكله للأرض ما دام أنه اطلاع على الصك ؟ فأجاب بقوله : كان الصك باسم صالح خيري زيدان وهو الذي باع على [] جوهرى وموكل اشترى الأرض من [] فكذا قال ، ثم جرى سؤال الطرفين هل لديهما أولدى أحدهما إضافة فأجبا بنفي ذلك ، ثم جرى رفع الجلسة لانتهاء وقتها وكان ختامها الساعة 11:40 ص ، وبالله التوفيق ، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة لهذا اليوم الثلاثاء 13 / 2 / 1445 هـ الساعة 11:20 ص بحضور الطرفين عبر الاتصال المرئي من بعد ، وقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة (69) من نظام المرافعات الشرعية ،

الأسباب

وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المتقدم [] بين لدائرة الاستئناف أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن الدائرة قد فتحت باب المرافعة في هذه القضية وناقشت الطرفين على ضوء ماتم تدوينه سلفاً ، وبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة ونظراً لأن ممثل [] أقر أمام محكمة الاستئناف بأن موكله عند شرائه للأرض - التي يطلب بأنعاب التقاضي بشأنها - اطلاع على الصك المثبت للملكية وأن الصك باسم صالح خيري زيدان وهو الذي باع على [] وأقر أيضاً بأن موكله اشترى الأرض من [] ولا يزال الصك باسم البائع الأول ونظراً لأن الوكيل يقوم مقام الأصل إقراراً ونقياً وإثباتاً ولكون الإقرار سيد الأدلة ونظراً لكون المشتري قد دخل في الشراء وهو على علم تام بأن الصك المثبت للملكية ليس باسم البائع [] وإنما هو باسم البائع الأول فيكون قد دخل في الشراء على معرفة تامة بالأمر وأنه قد تترتب على ذلك وفاة البائع الأول وأيلولة الملك صورياً لورثته من بعده وافتقار الأمر لإقامة الدعوى من قبل المشتري الأخير على من باعه وإدخال ورثة البائع الأول في الدعوى ؛ مما ينتج عن ذلك طول وقت التقاضي لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بإدخال الورثة ؛ مما يظهر للدائرة أن المشتري قد دخل على علم تام في الشراء بحقيقة الأمر وإطلاعه على الصك المثبت للملكية وأنه ليس باسم من باعه وإنما باسم البائع الأول فيكون مسئولاً عن ذلك ولا يستحق معه أنعاب التقاضي [] بها في نظر الدائرة ؛ لعلمه بالأمر من بدايته وإقدامه [] مختاراً وبناء على المادة (190) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (32) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ؛

منطوق الحكم

لذلك فقد حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وتأييد الحكم رقم [] وتاريخ 14 / 09 / 1443 هـ الصادر من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بجازان فيما قضى به من : رد دعوى [] وإخلاء مبيع [] من هذه الدعوى ؛ للأسباب [] و [] سلفاً ، وجرى النطق بهذا الحكم في جلسة علنية ، وحددت الدائرة تاريخ 19 / 2 / 1445 هـ موعداً لاستلام نسخة الحكم ، وأغلقت الجلسة الساعة 11:50 ص ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الصيغة التنفيذية

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية

إدارة الدعاوى والأحكام

